

广东兆鑫钢构有限公司“1•14”亡人事故调查报告

2020年1月14日15时许，位于惠城区金龙大道68号小区的广东兆鑫钢构有限公司，发生一起因工人维修作业致坠落亡人事故，造成1人死亡。

事故发生后，区委、区政府高度重视，第一时间作出批示指示：“要求迅速成立调查组，查明原因，依法从严处理并做好善后处理及确保社会稳定工作。”

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，经惠城区人民政府批复同意，于2020年1月21日成立了广东兆鑫钢构有限公司“1·14”亡人事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区政府办公室副主任梁惠彪任组长，成员由区公安分局、区应急管理局、区总工会、区市场监管局、小金口街道办事处等单位派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，依据对事故现场的勘查、论证、事故当事人的问询取证和有关原始资料的调查分析，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

广东兆鑫钢构有限公司（以下简称兆鑫公司），统一社会信用代码：91441302MA53GXJ07T，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：惠州市惠城区江北金龙大道68号小区，法定代表人：李晓江，成立日期：2019年07月16日，营业期限：长期，经营范围：钢结构加工、制作、销售与安装。

（二）相关人员基本情况

1.李晓江，男，29岁，兆鑫公司法定代表人，经查，李晓江未参与兆鑫公司任何日常经营活动、相关管理等。

2.何某应，男，52岁，兆鑫公司总经理，实际负责人。

3.廖某，男，53岁，兆鑫公司销售经理。

4.蔡某军，男，50岁，兆鑫公司安全管理人员。

5.张某，男，53岁，兆鑫公司维修班组组长，从事公司设备机械的维修工作。

6.胡某凡，男，53岁，兆鑫公司维修班维修工，从事公司设备机械的维修工作。

7.范某才（死者），男，57岁，兆鑫公司维修班维修工，从事公司设备机械的维修工作。

8.吴某杰，男，34岁，兆鑫公司叉车司机。具有《特种设备安全管理和作业人员证》，作业项目：叉车司机，有效期为2019年10月至2023年9月。

（三）事故作业场所设备基本情况

兆鑫公司厂区内有八个车间，事故发生位置位于三车间，三车间建筑面积为2400平方米，该车间设备分别有行车5台，数控火焰切割1台，H型埋弧焊2台，H型组立机1台，H型校正机1台。2020年1月14日，因车间工人向张某反映有一台行车行走有故障，于是张某组织维修班组（参加维修作业的人员有张某、范某才、胡某凡）对MHb5-10A3型号行车（门式起重机，产品编号：201203030）进行维修作业。所维修的行车为东莞市台鑫重型起重设备有限公司制造的电动葫芦门式起重机，额定起重量5吨，跨度10米，起升高度4米，工作级别A3。该行车于2019年12月3日取得广东省

特种设备检测研究院惠州检测院关于此起重设备的《桥（门）式起重机定期（首次）检验报告》，复检合格，报告编号：BQD-L01902858，下次检验日期为：2021年5月。

二、事故发生经过及救援善后处置情况

（一）事故发生经过

2020年1月14日14时30分，兆鑫公司维修班班组长张某和范某才、胡某凡对出现故障的MHb5-10A3型号行车（产品编号：201203030）进行维修，并要求叉车司机吴某杰协助操作叉车顶住行车，维修过程中无现场监护和指挥人员。张某和范某才、胡某凡三人佩戴好安全帽和安全绳后，通过维修楼梯到行车的上面检查，将出现故障的轴承恢复原位。在维修过程中，3名维修人员查看了行车轨道运行情况，发现轮子与轨道有偏差，这期间，范某才离开维修行车现场，去处理了车间其他设备的故障后，在无人安排的情况下，自行搬来人字梯和一根铁棍（长约1.5米），在没有采取必要的安全防护措施（未正确佩戴安全帽、使用人字梯无监护人员）的情况下爬上人字梯（固定后高度不到1.9米），准备使用铁棍将行车轮子顶升撬回原位。15时许，范某才在对轮子与轨道顶升复位作业时，因身体失去平衡，从人字梯坠落到地面。张某和胡某凡发现范某才坠落在地后，立刻从行车轨道端梁处下来，当时范某才坠地后，面部朝上，平躺在地面，耳朵处有血，地面有少量血迹，所佩戴的安全帽已脱落在地上，路过三车间的仓库主管何某胜发现这一情况就立刻拨打了“120”急救和“110”报警，15时30分，120救援人员到达现场，对范某才现场紧急抢救后送至惠州市第一人民医院，16时30分，范庆才经抢救无效死亡。

（二）事故应急处置、评估情况

1.应急处置情况

15时08分，何某盛拨打了120急救电话；

15时10分，铆工班长尹某生在第七车间听到工人讨论第三车间有人出事，尹某生立刻跑到何某应办公室报告；

15时12分，何某应抵达现场看到范某才躺在地上，地面有血，并在现场处理协调相关工作，保护事故现场，疏散无关人员，让何某胜拨打110；

15时18分，何某盛拨打了110指挥中心；

15时30分，120赶到现场，并将范某才送往惠州市第一人民医院抢救；

15时30分，小金口街道接小金口派出所电话报告，广东兆鑫钢构有限公司有一名员工从人字梯（1.9米）上坠落，已送惠州市第一人民医院救治；

15时35分，小金口安监所就事故发生情况通过电话立即向区应急管理局值班室报告，同时报告街道应急办，街道应急办核实情况后，立即向区委、区政府总值班室报告了事故情况；

15时40分，110赶到现场；

15时40分，街道应急办立即向街道党工委、办事处主管领导、分管领导及相关部门负责人报告。主要领导立即作出指示，指派分管领导带领相关部门前往现场并迅速启动了《惠城区人民政府小金口街道办事处生产安全事故应急预案》；

16时20分，办事处主要领导、分管领导立即带领党政办、安监所、劳动所、综治办、司法所，并协调小金口派出所等部门人员第一时间赶赴现场；

16时30分，经上级医院通报，伤者经抢救无效死亡；

18时，小金口安监所执法人员对事故场所主要部位进行了现场查封；

18时30分，现场情况核查后，街道办事处根据上级指示要求，全力做好善后和家属安抚工作。

惠城区应急管理局接到事故报告后，立即组织执法人员到事故现场进行调查处理及勘验取证等工作，并对事故现场进行暂停生产处理，防止再次发生事故。

2.应急处置评估

（1）事故单位应急处置情况：事故发生后，现场人员立即报告公司领导何响应，并向110、120进行了报警，公司领导何响应接报后，第一时间赶赴现场核实，确认后，在事故现场处理协调相关工作，保护事故现场，疏散无关人员，社会秩序稳定，事故应急救援处置及时、有效。

（2）政府有关单位应急处置情况：在广东兆鑫钢构有限公司“1·14”亡人事故中，小金口街道及区有关部门信息接收通畅，协调联动情况良好，应急响应及时、响应程序合法，应急救援组织指挥有力，现场维稳及救援处置措施得

当，事故善后处理工作到位，遇害者被妥善安置，家属得到较好的安抚，事故应急救援处置成功。

（三）事故伤亡情况

事故造成兆鑫公司一名工人死亡：范某才，男，汉族，57岁，广东惠州人，系兆鑫公司维修班维修工。根据惠州市第一人民医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》显示，死亡原因为：特重型颅脑损伤。

（四）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》等标准和规定统计，核定造成直接经济损失135万元。

（五）善后处置工作开展情况

事故发生后，小金口街道办事处成立以办事处主任为组长，分管领导为副组长，相关部门为成员的事故善后处置工作领导小组，全力做好死者家属安抚工作。兆鑫公司积极与死者家属沟通协商，双方就善后赔偿事宜达成一致意见并签订了《人民调解协议书》，目前死者遗体已经火化，死者家属已回家，事故善后工作得到了妥善处理，没有出现由此引发的社会不稳定因素。

三、事故原因及性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组进行了大量的调查询问取证工作，组织相关专业技术人员对事故现场进行了详细的勘查，收集和掌握了大量的第一手材料，查清了事故原因和性质。

（一）事故原因

1.直接原因

范某才安全意识淡薄，风险预判不足，凭经验办事，违规作业 ，在无现场监护人员的情况下，也未采取佩戴安全绳和未按规定正确佩戴安全帽等安全防护措施，自行爬到人字梯上，用棍子将行车轮子顶升撬回原位时，用力过猛，导致自己重心失衡，坠落地面，是造成事故的直接原因。

2.间接原因

兆鑫公司未依法落实企业安全生产主体责任，法定代表人未能在岗履职，主要负责人落实安全生产管理职责 不到位，安全生产责任制不健全 ，未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；未按规定对维修人员进行安全教育培训和安全技术交底，并建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况；未及时发现、制止维修作业人员违规行为 ，致使范某才自行搬来人字梯，在无人监护的情况下爬上人字梯进行作业。

（二）事故性质

经事故调查组调查认定，广东兆鑫钢构有限公司“1·14”亡人事故是一起一般生产安全责任事故。

四、相关政府部门履职情况

小金口安监所是小金口街道负责工贸安全监管的部门，2019年，小金口安监所按照《小金口街道办事处2019年度安全生产监督检查计划》、《小金口街道开展安全生产大检查工作实施方案》要求，完成了2019年度安全生产监督检查执法任务，并在辖区范围内开展了安全生产大检查、“奋战50天、全年保平安”重点攻坚行动，针对工贸行业领域开展了防高处坠落、防触电、防物体打击等安全宣传工作，对辖区内企业开展了安全生产全员强制培训工作。在每季度防范生产安全事故会议上，小金口安监所都有分析研判本辖区内安全生产形势和安全生产重点工作，向各参会单位强调安全生产监管重要性，要求各单位、村居认真落实各自监管职责，做好事故防范工作。

兆鑫公司成立于2019年07月16日，因此未被列入《小金口街道办事处2019年度安全生产监督检查计划》。2019年9月2日，小金口安监所执法人员随机检查，抽取兆鑫公司作为随机检查对象，对该公司经营场所进行检查，该公司已配备消防灭火器材，存在经营场所线路未套绝缘管保护，安全出口未配备应急指示标志等安全隐患，要求该公司对存在的安全隐患立即整改。综上所述，小金口安监所已经履行本单位安全生产监督管理职责。

五、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）建议免于追究责任人员

范某才自身安全意识淡薄，未按规定佩戴使用劳动防护用品，违规作业 ，对事故发生负有主要责任。鉴于范某才已在事故中已死亡，建议不再追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的单位和个人

1.兆鑫公司未严格落实企业安全生产主体责任，安全生产责任制不健全 ，未按规定对维修工人进行安全教育培训和安全技术交底，未按规定设置安全警示标志及采取相应的安全措施，维修作业现场安全管理缺失，对高风险作业未派专人到作业现场进行安全监管，对作业现场安全监管不到位，未按规定及时开展安全检查和事故隐患排查治理工作，对事故发生负有责任。建议由惠城区应急管理局依法对兆鑫公司进行行政处罚。

2.何某应，兆鑫公司主要负责人，没有严格履行安全生产管理职责 ，未建立健全本单位安全生产责任制，未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未按规定组织制定并实施安全生产教育和培训计划，对本单位安全生产工作督促、检查不到位，没有及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任，建议由惠城区应急管理局依法对何响应进行行政处罚。

（三）对其他有关人员的处理建议

1.张某，兆鑫公司维修班组组长，作为此次维修作业负责人，未开展岗前检查，没有对维修作业现场进行风险分析确认，没有采取技术、管理措施，制定可行的维修施工安全方案，未对现场实施有效监管，对事故发生负有一定责任，建议由兆鑫公司按照公司有关规定作出处理。

2.蔡某军，兆鑫公司安全管理人员，未认真履行安全生产管理职责，作业现场存在事故隐患，未及时发现、制止和纠正维修作业人员违规违章作业的行为。对事故发生负有一定责任，建议由兆鑫公司按照公司有关规定作出处理。

六、事故的主要教训

（一）企业负责人没有牢固树立安全生产理念，法人代表不在岗履职，对企业安全生产状况不掌握、不了解。企业的安全生产规章制度和操作规程不健全，未组织制定设备维修工作制度等，管理人员和从业人员安全意识不到位，对作业场所风险点和危险源了解不到位。

（二）企业安全管理责任落实不到位。企业未组织制定维修作业岗位操作规程，未明确维修岗位责任人员、责任范围，维修作业时未安排专人对维修现场进行安全监管和统一协调管理，日常隐患排查工作不落实，未能及时排查发现事故隐患。

（三）企业安全生产培训教育流于形式。企业未组织制定安全生产教育和培训计划，未对新入职的工人开展“三级”安全教育，未按规定建立安全生产培训台账，安全知识教育未告知从业人员本企业的危险区域、危险部位、各种不安全因素、安全防护的基本知识及各种安全技术规范。

七、事故防范措施建议

（一）增强企业安全生产意识。生产企业及其主要负责人，要把习近平总书记关于“发展决不能以牺牲人的生命为代价，作为一条不可逾越的红线”的重要指示落到实处，认真吸取“1.14”事故教训，举一反三，切实从思想上吸取教训，从行动上警钟长鸣，加强法律、法规学习，增强法律意识，认真履行《中华人民共和国安全生产法》第十八条、第二十二条的法定职责。

（二）严格落实企业安全生产主体责任。生产企业要严格按照安全生产法律法规有关要求，建立健全安全生产责任制，建立、健全安全生产规章制度和操作规程。加强作业现场安全管理，教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品；采取技术、管理措施，及时排查、发现、整改消除生产安全事故隐患，坚决禁止违规违章作业行为。

（三）强化安全教育培训。生产企业要加强对从业人员安全教育和培训，提高从业人员安全意识，尤其是新工人的“三级”安全教育，组织并确保全体从业人员参加必要的安全培训教育，切实增强从业人员的安全意识，提高从业人员安全操作技能，加强作业人员、作业场所和工作岗位危险因素告知、防范和应急措施，提高从业人员的事故防范和自我保护能力。

（四）加强现场管理。生产企业应加强作业现场安全管理，做好现场安全监管工作，教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，做好安全防护措施，正确佩戴和使用劳动防护用品，坚决杜绝违章作业行为。

（五）强化政府监管部门安全监管职责。各相关部门要按照安全生产“一岗双责”的工作要求，落实对工贸行业特种设备的安全监管职责。区市场监督管理局要加强对特种设备使用企业的安全监管，督促特种设备使用企业建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度。惠城区应急管理局要进一步加大工贸行业安全生产监管力度，督促企业落实安全生产主体责任，尤其要对生产经营单位开展事故隐患排查治理的情况以及对从业人员进行安全教育和培训的情况，加大执法检查力度，督促指导企业消除安全管理责任的死角、盲区，确保生产安全。

（六）严格落实属地管理职责。小金口街道办事处要进一步落实辖区内安全生产工作，加大安全生产检查工作力度，督促企业落实安全生产主体责任，制定并完善安全生产规章制度和操作规程，加强企业关键部位、危险作业场所

的监督检查，加大法律法规和安全生产知识的宣传力度，在生产、经营、建设场所张贴安全警示标识标语，开展事故案例警示教育活动，通过案例分析，深刻汲取事故教训，提高全社会的安全生产意识，确保生产安全。

广东兆鑫钢构有限公司“1·14”亡人事故调查组

2020年3月19日

1《便携式梯子使用安全管理规范》（Q/SY 1370-2011）5.3.1 一个梯子上只允许一人站立，并有一人监护。严禁带人移动梯子。

2《便携式梯子使用安全管理规范》（Q/SY 1370-2011）5.3.4 在梯子上工作时，应避免过度用力、背对梯子工作、身体重心偏离等，以防止身体失去平衡而导致坠落。

3《中华人民共和国安全生产法》 第五十四条 从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。

5《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发[2011]40号）四、全面落实安全生产责任制（九）认真落实企业安全生产主体责任。企业必须严格遵守安全生产法律法规、规章制度与技术标准，依法依规加强安全生产，加大安全投入，健全安全管理机构，加强班组安全建设，保持安全设备设施完好有效。

6《中华人民共和国安全生产法》 第五条 生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。

《中华人民共和国安全生产法》 第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

8《中华人民共和国安全生产法》 第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。

9《中华人民共和国安全生产法》 第十九条 生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、

责任范围和考核标准等内容。

10《中华人民共和国安全生产法》 第二十五条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

11《便携式梯子使用安全管理规范》（Q/SY 1370-2011）5.3.1 一个梯子上只允许一人站立，并有一人监护。严禁带人移动梯子。

12《便携式梯子使用安全管理规范》（Q/SY 1370-2011）5.3.4 在梯子上工作时，应避免过度用力、背对梯子工作、身体重心偏离等，以防止身体失去平衡而导致坠落。

13《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定》（原国家安监总局令第24号）第十九条 有下列情形之一的，安全监管监察部门及其内设机构、行政执法人员不承担责任：（五）按照批准、备案的安全监管或者煤矿安全监察执法工作计划、现场检查方案和法律、法规、规章规定的方式、程序已经履行安全生产监管监察职责的；

14《中华人民共和国安全生产法》 第五十四条 从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

15《便携式梯子使用安全管理规范》（Q/SY 1370-2011）5.3.1 一个梯子上只允许一人站立，并有一人监护。严禁带人移动梯子。

16《便携式梯子使用安全管理规范》（Q/SY 1370-2011）5.3.4 在梯子上工作时，应避免过度用力、背对梯子工作、身体重心偏离等，以防止身体失去平衡而导致坠落。

17《中华人民共和国安全生产法》 第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。

18《中华人民共和国安全生产法》 第十九条 生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

19《中华人民共和国安全生产法》 第四十一条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施。

20《中华人民共和国安全生产法》 第四十三条 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性的检查。

21《中华人民共和国安全生产法》 第一百零九条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。

22《中华人民共和国安全生产法》 第五条 生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。

23《中华人民共和国安全生产法》 第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

24《中华人民共和国安全生产法》 第九十二条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款。

25《广东省安全生产条例》 第十六条 生产经营单位的从业人员应当在每天工作前进行本岗位安全检查，确认安全后方可进行操作。

26《中华人民共和国安全生产法》 第三十八条 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度， 采取技术、 管理措施， 及时发现并消除事故隐患。 事故隐患排查治理情况应当如实记录， 并向从业人员通报。《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》 第十条 生产经营单位应当定期组织安全生产管理人员、 工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。 对排查出的事故隐患， 应当按照事故隐患的等级进行登记， 建立事故隐患信息档案， 并按照职责分工实施监控治理。

27《中华人民共和国安全生产法》 第二十二条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

28《中华人民共和国安全生产法》第五十四条 从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

29《便携式梯子使用安全管理规范》（Q/SY 1370-2011）5.3.1 一个梯子上只允许一人站立，并有一人监护。严禁带人移动梯子。

30《便携式梯子使用安全管理规范》（Q/SY 1370-2011）5.3.4 在梯子上工作时，应避免过度用力、背对梯子工作、身体重心偏离等，以防止身体失去平衡而导致坠落。

相关附件：

来源：惠城区应急管理局 时间： 2020-04-07